

독립유공자예우에 관한 법률 일부개정법률안

(이원택의원 대표발의)

의안 번호	17520
----------	-------

발의연월일 : 2026. 3. 17.

발 의 자 : 이원택 · 박희승 · 송옥주
허영 · 서삼석 · 이수진
최민희 · 윤준병 · 이언주
임미애 · 임오경 의원
(11인)

제안이유 및 주요내용

현행법은 국권침탈 전후부터 광복 이전인 1945년 8월 14일까지 국내외에서 일제의 폭력적인 국권침탈에 반대하거나 조국의 독립을 위하여 항거한 독립유공자의 희생과 공헌을 기리고, 이에 상응하여 독립유공자와 그 유족의 명예로운 생활을 유지할 수 있도록 예우 및 보상을 규정하고 있음.

그러나 현행법상 독립유공자 서훈의 기준이 되는 ‘국권침탈의 전후’에 대하여 그 시점이나 역사적 사건이 명시적으로 규정되어 있지 않아, 일제의 국권침탈 과정에서 이루어진 항일 투쟁임에도 불구하고 독립운동으로 인정되지 못하는 사례가 발생하고 있음.

특히 1894년 9월에 전개된 제2차 동학농민혁명은 일본군의 경복궁 점령과 내정 간섭 등 일제의 침략에 맞서 국권을 수호하기 위한 항일 무장투쟁의 성격을 지니고 있음에도 불구하고, 현행 제도에서는 독립

유공자 포상의 대상에 포함되지 못하는 한계가 있음.

이에 일제의 국권침탈 시점을 1894년 7월 23일 일본군의 경복궁 점령으로 발생한 갑오왜란으로 명시하고, 1894년 9월 제2차 동학농민혁명 순국자 및 참여자를 비롯하여 조국의 자주독립을 위하여 공헌한 인물을 독립유공자 포상의 대상에 포함함으로써 건국훈장·건국포장 또는 대통령표창의 대상이 될 수 있도록 하려는 것임(안 제4조제1호 및 제2호).

독립유공자예우에 관한 법률 일부개정법률안

독립유공자예우에 관한 법률 일부를 다음과 같이 개정한다.

제4조제1호 중 “일제의 국권침탈(國權侵奪) 전후로”를 “1894년 7월 일제의 경복궁 점령 사건(갑오왜란)”으로, “자로서”를 “자(「동학농민혁명 참여자 등의 명예회복에 관한 특별법」 제2조제1호에 따른 동학농민혁명 참여자로서 1894년 9월에 2차로 봉기한 항일무장투쟁에 참여하여 순국한 자를 포함)로서”로 하고, 같은 조 제2호 중 “일제의 국권침탈 전후로”를 “1894년 7월 일제의 경복궁 점령 사건(갑오왜란)”으로, “자로서”를 “자(「동학농민혁명 참여자 등의 명예회복에 관한 특별법」 제2조제1호에 따른 동학농민혁명 참여자로서 1894년 9월에 2차로 봉기한 항일무장투쟁 참여자 포함)로서”로 한다.

부 칙

이 법은 공포 후 6개월이 경과한 날부터 시행한다.

신 · 구조문대비표

현 행	개 정 안
제4조(적용 대상자) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 독립유공자, 그 유족 또는 가족은 이 법에 따른 예우를 받는다.	제4조(적용 대상자) ----- ----- ----- -----.
1. 순국선열: <u>일제의 국권침탈(國權侵奪) 전후로부터 1945년 8월 14일까지 국내외에서 일제의 국권침탈을 반대하거나 독립운동을 위하여 일제에 항거하다가 그 반대나 항거로 인하여 순국한 자로서, 그 공로로 건국훈장(建國勳章)·건국포장(建國褒章) 또는 대통령 표창을 받은 자</u>	1. ----- <u>1894년 7월 일제의 경복궁 점령 사건(갑오왜란)-</u> ----- ----- ----- ----- ----- <u>자(「동학농민혁명 참여자 등의 명예회복에 관한 특별법」 제2조제1호에 따른 동학농민혁명 참여자로서 1894년 9월에 2차로 봉기한 항일무장투쟁에 참여하여 순국한 자를 포함)로서----</u>
2. 애국지사: <u>일제의 국권침탈 전후로부터 1945년 8월 14일까지 국내외에서 일제의 국권침탈을 반대하거나 독립운동을 위하여 일제에 항거한 사실이 있는 자로서, 그 공로로 건국훈장·건국포장 또는 대</u>	2. ----- <u>1894년 7월 일제의 경복궁 점령 사건(갑오왜란)-</u> ----- ----- ----- ----- ----- <u>자(「동학농민혁명 참여자 등의 명예회복에 관한</u>

통령 표창을 받은 자	<u>특별법」 제2조제1호에 따른</u> <u>동학농민혁명 참여자로서 189</u> <u>4년 9월에 2차로 봉기한 항일</u> <u>무장투쟁 참여자 포함)로서--</u> --
-------------	--